



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1536-2025

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a fojas 154 (TCE), reclama don Eduardo Luis Savattini Núñez, candidato al cargo de Consejero Regional por la Circunscripción Provincial de Diguíllín, Región de Ñuble, en las elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de dos mil veinticuatro, actuando como su propio Administrador Electoral, contra la resolución N°G14700 del Director del Servicio Electoral, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, que rechazó por omisión grave su cuenta general de ingresos y gastos electorales, manteniendo las observaciones N°1 a 7, correspondientes a siete boletas de honorarios por \$1.100.000 cada una, y rechazando gastos por \$7.700.000;

2°) Que, las observaciones N°1 a 7 se refieren a siete boletas de honorarios emitidas por distintos prestadores de servicios a título de brigadistas de campaña, cada una por \$1.100.000, gastos que el Servicio Electoral observó y mantuvo porque las boletas fueron emitidas con posterioridad al término del período de campaña electoral —entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre de 2024—, habiendo concluido dicho período el 26 de octubre de 2024, y porque la documentación acompañada no acreditaría suficientemente la prestación efectiva de los servicios dentro de ese período;

3°) Que, los antecedentes acompañados para subsanar las observaciones no son suficientes para acreditar la prestación efectiva de los servicios dentro del período de campaña: las declaraciones juradas de los prestadores están redactadas en términos prospectivos —«prestaré servicios de brigadista»—, por lo que no constituyen una declaración de servicios ya prestados sino una mera manifestación de intención, circunstancia que les resta valor probatorio. A su vez, los informes de actividades fueron suscritos por el propio candidato en su calidad de Administrador Electoral, quien tiene un interés directo en la aprobación de la cuenta, lo que les resta independencia y objetividad como medios de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1536-2025

comprobación, y las fotografías y cuadros comparativos de precios de mercado acompañados no permiten suplir la ausencia de documentación objetiva que acredite la prestación efectiva de los servicios en el período señalado; y

4°) Que, en consecuencia, el gasto rechazado de \$7.700.000 equivale al 90,0% de los gastos declarados, porcentaje superior al veinte por ciento establecido en el artículo 50 de la Ley N°19.884, de modo que el presupuesto que fundó el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales se mantiene;

Por estas consideraciones, **se rechaza la reclamación deducida** y, en consecuencia, se mantiene el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales.

Adoptada con el voto en contra del Ministro señor Gabriel Ascencio Mansilla, quien estuvo por tener por subsanadas las observaciones N°1 a 7 y, en consecuencia, por aprobar la cuenta general de ingresos y gastos electorales y disponer el reembolso en lo que corresponda, teniendo en cuenta que lo determinante para la validez del gasto electoral es que el servicio se haya prestado durante el período de campaña y no la oportunidad de emisión del respectivo documento tributario, conforme a los artículos 2°, 3° y 17 de la Ley N°19.884, y que la documentación acompañada –declaraciones juradas de los prestadores, informes de actividades del período, fotografías del equipo en terreno y cuadros comparativos de precios de mercado– permite dar por acreditada la prestación efectiva de los servicios durante el período de campaña.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.536-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 24/08/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 24/08/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 24/08/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada no obstante que concurrió al acuerdo, no firma, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1536-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 24/08/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 24 de agosto de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 24/08/2026



CADB4CBC-6646-4308-9036-EE6EF92D8363

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.